拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２４-１５２２８６
起案日	令和　７年　７月　２日
特許庁審査官	小野田　達志　　３１１７　３Ｅ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　１名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
３．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について
・請求項　　１，７
・引用文献等　１
・備考
引用文献１の特に［０１４２］，［０１９７］-［０１９８］，［０２６６］などには、
「患者インターフェースであって：
周囲空気圧力を超える少なくとも２-３０ｃｍＨ２Ｏの治療圧力へ加圧可能であるプレナムチャンバであって、前記プレナムチャンバは、治療圧力における空気流れを患者の呼吸のために受容するようなサイズおよび構造にされたプレナム

チャンバ入口ポートを含む、プレナムチャンバと；
　患者の気道への入口を包囲する患者の面の領域に対してシールを形成するように構築および配置されたシール形成構造であって、前記シール形成構造は、その中に穴を有し、これにより、上記治療圧力における空気流れが少なくとも患者の鼻孔への入口に送達され、シール形成構造は、使用時において患者の呼吸サイクル全体において上記治療圧力をプレナムチャンバ内に維持するように構築および配置される、シール形成構造と；
　前記シール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造と、を含み、前記位置決めおよび安定化構造は：
　前記空気流れを前記シール形成構造を介して前記患者の気道の入口へ送達させるための少なくとも１つのガス送達管であって、前記少なくとも１つのガス送達管は、使用時に前記患者頭部の上耳底点の上方の前記患者頭部の少なくとも一領域と接触するように構築および配置される、少なくとも１つのガス送達管を含み、
　前記少なくとも１つのガス送達管は、内側織物層および外側織物層を含み、
　前記外側織物層は、発泡内部層および外部織物シートを含み（［０１４２］）、
　前記外側織物層は、前記内側織物層よりも硬質であり（［０１９８］）、
　前記内側織物層および前記前記外側織物層は、第１の長手方向縁および第２の長手方向縁に沿って接合され、
　前記内側織物層と前記外側織物層との間に空気通路が形成される、患者インターフェース。」が記載されていると認められる。
　本願請求項１，７に係る発明と引用文献１記載の発明とを比較すると、外側織物層が内側織物層よりも、本願発明では「高剛性」なのに対して引用文献１記載の発明では「硬質」な点で相違する。しかし、引用文献１の［０１９７］にも示唆されるとおり剛性と硬さとは一般的に相関し、同［０１９８］の快適性のためには患者側を低剛性とすべきことは自明でもあるから、引用文献１記載の発明の非患者側である外側織物層を高剛性とすることは当業者であれば容易に想到し得たことである。

・請求項　　２-３
・引用文献等　１
・備考
　引用文献１の［０１８９］などには、ガス送達管が、外力が加わらなければその形状を維持し、外力が加わると圧潰できることが記載されている。圧壊後に、弾性によって元の形状に戻り得ることは明らかである。

・請求項　　４，９，１７，２７

・引用文献等　１
・備考
　引用文献１の織物層を空気や水蒸気が透過できることは明らかである。
　引用文献１の［０１４０］などにはコーティングにより空気不透過性のような付加的な特性を提供できることが記載されており、そのようにすることも当業者ならば適宜なし得たことである。

・請求項　　５
・引用文献等　１
・備考
　肉厚とすることで剛性を高め得ることは常識である。上述の如く引用文献１記載の発明の外側織物層を高剛性とするにあたり、外側織物層を肉厚とすることは当業者にとって容易である。

・請求項　　６，１４-１５
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１の［０１８０］，［０１９５］など、引用文献２の［００６１］-［００６９］，図３-１などに記載されているように、ガス送達管の断面形状として、略Ｄ字状のものが従来から周知である。引用文献１のガス送達管の断面形状を略Ｄ字状とすることは、当業者であれば適宜なし得たことである。

・請求項　　８，１９
・引用文献等　１-２
・備考
　使用時の空気による加圧が、引用文献１のガス送達管を膨脹させる（織物層が引っ張られる）方向に作用することは自明であるし、一方の織物層で生じる張力はそれに固定された他方の織物層が受け止める構造なのだから「…張力が付与される」ともいえる。

・請求項　　１０-１１
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１の図６などから、ガス送達管は頭頂骨に沿うことが明らかである。

・請求項　　１２
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１の［０１４２］「… with fabric laminated to … both sides of

foam」参照。

・請求項　　１３，１８
・引用文献等　1-2
・備考
　引用文献１図１３-１４などにおける接合部は任意の幅で残し得るから、ガス送達管の長さに沿って変更されるようにすることは当業者が適宜になし得たことである。また、剛化物を用いなくてよいものでもある。

・請求項　　１６
・引用文献等　1-2
・備考
　引用文献１の［０１８９］「seam wlded」参照。

・請求項　　２０，２２-２４
・引用文献等　1-2
・備考
　引用文献１の図1-6などを参照。

・請求項　　２１
・引用文献等　1-2
・備考
　引用文献１の図1-2，５などから、プレナムチャンバを透明材料から構成していることが看取できる。

・請求項　　２５-２６
・引用文献等　1-2
・備考
　引用文献１記載の発明において、保持力をどの程度に設定するかは、当業者が適宜に決定し得た設計的事項である。

●理由２（サポート要件）について
・請求項　　1-２７
　請求項１及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭である。
　特に、内側繊物層よりも高剛性である外側繊物層と、その発泡内部層および外部繊物シートとが、それぞれ、発明の詳細な説明のどの記載と対応するのか、明瞭でない。

よって、請求項１－２７に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

・請求項　　５－２７
請求項５及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭である。
特に、形状適合内側織物膜と、形状適合外側織物膜とが、それぞれ、発明の詳細な説明のどの記載と対応するのか、明瞭でない。
よって、請求項５－２７に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

●理由３（明確性）について
・請求項　　１－２７
請求項１の内側・外側や内部・外部との記載は、ガス送達管の径方向内側・外側を指すか、ガス送達管の患者側・非患者側を指すのか、他の意味か、請求項１の記載からでは明確に特定できない。
よって、請求項１－２７に係る発明は明確でない。

・請求項　　９－２７
請求項９の「空気移動に耐える」の意味が明確でない。空気不透過の意味だとすると、空気移動を許容する請求項４を引用している点で矛盾している。
よって、請求項９－２７に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許出願公開第２０１７／０３３３６６２号明細書
２．特表２０１０-５１２１９３号公報（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　ＩＰＣ　Ａ６１Ｍ　１６／０８
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部医療機器　　小野田　達志（おのだ　たつし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３４４
※○○○○@jpo.go.jp（上記「○○○○」に置き換えて、「PA3E」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
武内　大志	小野田　達志	
３３１８	３１１７	